

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3729/2553

กรมป่าไม้
นายวิโรจน์ แจ่มศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

พนักงานอัยการเคยเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีอาญาในข้อหาความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ คดีถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพคิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ คดีนี้กรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายตามสิทธิเรียกร้องอันมีมูลมาจากการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวจึงเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 จำเลยที่ 1 จะฎีกาได้เพียงว่า โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเต็มตามจำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ หาได้ไม่ เพราะเป็นการฝ่าฝืนข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นปี 2541 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 จำเลยทั้งสามร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินด้วยการแผ้วถางป่า ก่อนสร้างและปลูกสร้างอาคารบริการขายอาหาร 1 หลัง อาคารห้องน้ำ 1 หลัง อาคารศาลาที่พักรูปหกเหลี่ยม 5 หลัง อาคารที่พัก 4 หลัง อาคารที่พักยังไม่ได้มุงหลังคา 2 หลัง และแท็งก์น้ำแบบติดตั้งกับพื้น 1 ใบ เพื่อประกอบกิจการให้บริการสถานที่พักตากอากาศชื่อ "ภูผามอกหรือเมืองในมอก" ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นการทำลายป่า ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพคิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ โจทก์ประเมินความเสียหายเป็นค่าดินสูญหายไร่ละ 1,800 บาท ปลูกสูญหายไร่ละ 4,064.15 บาท น้ำสูญหายไร่ละ 58,800 บาท อากาศร้อนกว่าปกติไร่ละ 45,453.45 บาท เนื้อไม้และของป่าสูญหายไร่ละ 40,825.10 บาท รวมเป็นเงิน 150,942.70 บาท แต่โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเพียงไร่ละ 150,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 2,250,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 253,125 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหาย จำนวน 2,503,125 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,250,000 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ จำเลยที่ 1 ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวตามเอกสารสิทธิ ภบท. 5 ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้ทำลายป่า ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพ จำเลยที่ 1 พัฒนาบริเวณที่ดินพิพาทโดยปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าและรักษาสภาพป่าไม่ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ จำเลยที่ 1 สร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่โล่งว่างโดยไม่ได้แผ้วถางป่าและก่อนสร้างแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามฟ้องเพราะที่ดินพิพาทไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ำลำธารจึงไม่อยู่ใน

เงื่อนไขการประเมินความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,200,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 13 กรกฎาคม
2543 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ 15
ไร่หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย
จำนวนเนื้อที่เท่าใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนเนื้อที่
15 ไร่ นั้น เห็นว่า พนักงานอัยการเคยเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีอาญาใน
ข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าไม้และพระราช
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ คดีถึงที่สุดศาลชั้นต้นแล้ว โดยศาลวินิจฉัยว่า จำเลยทั้ง
สามร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่า
เขาสะโตน อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพคิดเป็นจำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ ตามคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 110/2544 ของศาลชั้นต้น คดีนี้เมื่อผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง

ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามสิทธิเรียกร้องอันมีมูลมาจากการกระทำ
ความผิดอาญา จึงเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ดังนั้น ในการพิพากษาคดี
ส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 จำเลยที่ 1 จะฎีกาโต้เถียง
ว่า โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด จำเลยที่ 1
จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนเนื้อที่ 15 ไร่ นั้นหาได้ไม่ เพราะ
เป็นการฝ่าฝืนข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าว ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามจำนวน
เนื้อที่ 15 ไร่ ไร่ละ 80,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท นั้นเป็นจำนวนที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วิระวัฒน์ ปวรจารย์-ประทีป เฉลิมภัทรกุล-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ